

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 831/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสละ สิทธิชัย

จำเลย

นายสละ สิทธิชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า คดีนี้ จำเลยรับสารภาพ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษจำคุกจำเลย 25 ปี โจทก์ฎีกา โปรดหยิบยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาพิพากษาเพื่อจำเลยจะได้เป็นนักโทษเด็ดขาด มีสิทธิจะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางเรือนจำ และกรมราชทัณฑ์ตามควรต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพตลอดมาเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 25 ปี ฯลฯ

โจทก์ฎีกา (อันดับ 34)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 36 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ